

1505244-72.2021.8.26.0526

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Cleber de Oliveira Sanches

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... porquanto condenado definitivamente por tráfico de drogas no processo nº 1509559-51.2018.8.26.0526, da 2ª Vara de Salto, conforme certidão de fls. 83/84. Incide, destarte, a circunstância agravante prevista no art. 61, I, c.c. art. 63, do Código Penal. Por outro lado, há de ser considerada, como circunstância atenuante (art. 65, III, d, do CP), a confissão espontânea realizada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

R. Rui Barbosa, 790, Salto-SP - cep 13320-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505244-72.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505244-72.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ELIEL HABACUQUE NUNES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cleber de Oliveira Sanches

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95, DECIDO.

A ação penal é procedente.

Restou suficientemente comprovado que o réu praticou o delito tipificado no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução, sobretudo a confissão do réu, corroborada pelo testemunho do guarda civil Agaci Clóvis da Silveira, demonstram que Eliel Habacuque conduziu veículo automotor em via pública sem possuir a devida habilitação.

Evidenciado ficou, também, que, com essa conduta, o acusado gerou perigo de dano aos usuários da via e demais ocupantes do veículo, tanto assim que, durante o percurso, veio a colidir com um barranco, sofrendo, em razão do evento, as lesões de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 30/31.

E da própria versão apresentada pelo réu se infere que a falta de habilitação foi fator determinante para o acidente, que decorreu, como se vê, da imperícia do condutor, incapaz de manter a trajetória do veículo na curva em razão da incompatível aceleração imprimida durante a conversão.

De rigor, portanto, o decreto condenatório.

Atendendo-se aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, a reprimenda é fixada no mínimo legal: seis meses de detenção.

Na segunda fase, observa-se ser o réu reincidente, porquanto condenado

definitivamente por tráfico de drogas no processo nº 1509559-51.2018.8.26.0526, da 2ª Vara de Salto, conforme certidão de fls. 83/84. Incide, destarte, a circunstância agravante prevista no art. 61, I, c.c. art. 63, do Código Penal. Por outro lado, há de ser considerada, como circunstância atenuante (art. 65, III, d, do CP), a confissão espontânea realizada pelo agente, notadamente porque contribuiu para a formação da convicção deste julgador (Súmula 545 do STJ). E, no concurso de agravante e atenuante, não obstante a regra expressa do art. 67 do Código Penal, que estabelece a preponderância da reincidência, curvo-me à orientação fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, que, considerando-as igualmente preponderantes, e não se tratando de multirreincidência, manda compensar essas circunstâncias. Resta inalterada, portanto, a pena aplicada na fase anterior. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que a reprimenda se torna definitiva no patamar inicial.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o réu ELIEL HABACUQUE NUNES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 309 da Lei nº 9.503/97.

Em virtude da reincidência, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Contudo, reputando presentes os requisitos legais (a reincidência não é específica e a medida é socialmente recomendável), substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a saber, prestação pecuniária, consistente no pagamento de quantia equivalente a um salário mínimo ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais.

P.R.I.C.

Salto, 25 de novembro de 2022.

Cleber de Oliveira Sanches
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA